



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

PENSAMIENTO LÓGICO E INTERPRETACIÓN JURÍDICA

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		18-03-2025		VERSION		2024	
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
			HAD	HDE	HTS		
TJP-0193		4	3	9	12	1	
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJL-0142		Lógica Jurídica					
TJL-0144		Lógica Jurídica					

PRESENTACION

La asignatura se encuentra estructurada en 4 unidades. Va desde los fundamentos teóricos de ambas disciplinas hasta las falacias y la oratoria jurídica, de manera que ambas se erijan como herramientas fundamentales para navegar en el intrincado mundo legal. En este sentido se busca familiarizar al estudiante con el manejo de la lógica en el ámbito jurídico que estudia el razonamiento normativo para guiar la interpretación de las leyes, permitiendo al estudiante desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, así como de la visión y conceptualización propia del derecho para los hechos y actos jurídicos que se presenten en el ejercicio de su profesión.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Desarrollar competencias para aplicar la lógica jurídica como disciplina e instrumento necesario dentro del marco legal venezolano, además, podrá ser jurista capaz de utilizar el pensamiento lógico y la interpretación jurídica para defender el derecho y contribuir a una sociedad más justa, que le permitirá la correcta toma de decisiones.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee capacidad de análisis, comprensión y síntesis. Posee capacidad crítica y reflexiva. Emplea herramientas tecnológicas en la búsqueda de información.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas de la carrera programa Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fundamentos teóricos	Conceptos teóricos, origen y actividades relacionadas con la lógica y la lógica jurídica. Corrientes conceptuales predominantes de la concepción de la Lógica Jurídica. Uso y función en la carrera de derecho. Principios Lógicos: Principio de identidad, contradicción, tercer excluido y razón suficiente. El lenguaje, vicios del lenguaje y lenguaje Forense. Personas que intervinieren en el uso del lenguaje forense, funciones expresiva, directa e informativa. Palabras emotivas, Lenguaje emotivamente neutro.
Unidad II	CONTENIDOS
Definiciones legales	Definiciones Legales, tipos (lexicografías, estipulativas, explicativa, entre otras) y su uso en el ámbito legal. Disputas, formas de disputas. Razonamientos. Razonamiento jurídico. Enunciados o proposición. Enunciados y valores veritativos, inferencias o argumentos. Premisas y conclusiones. Argumentación jurídica. Principales argumentos empleados en la interpretación de la Ley y en la integración del Derecho. Premisas y conclusiones que contienen un solo argumento. Clasificación de los argumentos jurídicos según Giovanni Tarello y Manuel Atienza. Entimemas. Diagramas para argumentos unitarios. Identificación de argumentos. Pasajes que contienen varios argumentos.
Unidad III	CONTENIDOS
Razonamiento	Razonamiento. Razonamiento Jurídico, deductivo e inductivo en Derecho. El juicio. La norma jurídica como juicio categórico, hipotético y disyuntivo. Estructura de la norma jurídica. Tipos de acuerdo y desacuerdo.
Unidad IV	CONTENIDOS
Las falacias y la oratoria jurídica	Falacias. Concepto. Falacias de atinencia y de ambigüedad. Verdad y validez. Uso de la Falacia en la Lógica Jurídica. Solución de problemas. El discurso y la Oratoria Jurídica. Conceptos, uso, funciones múltiples del discurso, formas del discurso. Práctica de Discurso y la Oratoria Jurídica

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fundamentos teóricos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los fundamentos teóricos y las actividades relacionadas con la lógica jurídica para su aplicación en el ámbito legal.	Comprende los principios de la lógica jurídica con el objeto de argumentar de manera efectiva en ejercicio profesional. Relaciona los hechos utilizando la lógica y el lenguaje jurídico como herramientas para la resolución de los casos legales. Valora la función esencial de la lógica jurídica como herramienta indispensable para el análisis, la interpretación y la aplicación precisa de las normas jurídicas.
UNIDAD II: Definiciones legales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica de manera crítica y reflexiva los conceptos legales y la argumentación jurídica para la resolución de casos hipotéticos.	Define términos legales y sus diferentes tipos, para aplicarlos de manera efectiva en la argumentación jurídica. Utiliza la terminología legal para argumentar jurídicamente en la resolución de casos hipotéticos. Estima el uso de conceptos legales y argumentación jurídica para la resolución de casos hipotéticos.

UNIDAD III: Razonamiento	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Construye criterios sólidos en relación con el razonamiento de leyes y actos para tomar de decisiones justas y coherentes.	Indaga sobre el razonamiento como un proceso fundamental para el correcto funcionamiento del sistema legal. Aplica el razonamiento deductivo e inductivo con el objetivo de resolver problemas legales o tomar decisiones jurídicas fundamentadas. Aprecia la importancia del uso del razonamiento jurídico en el área del derecho para la toma de decisiones justas.
UNIDAD IV: Las falacias y la oratoria jurídica	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los conceptos básicos sobre la falacia, el discurso y la oratoria con el objeto de promover el pensamiento crítico para el ejercicio profesional del Derecho.	Define las falacias como errores en el razonamiento, para obtener un impacto significativo en el resultado de un caso. Demuestra la existencia de la falacia en los argumentos para evaluar la validez y la solidez del razonamiento. Valora el uso del discurso y la oratoria para presentar argumentos lógicos y convincentes.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABpro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABpro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Copi, I. y Cohen, C. (2001). Introducción a la lógica. 8va. Edición. México: Limusa.

Chirino, A. (2001). Las Falacias. (Grabación de video de la Ponencia ofrecida en el Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica, Caracas: T.S.J).

Escovar León, R. (2001). La Motivación de la Sentencia y su relación con la argumentación jurídica. Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

López Duran, Rosario (2008). Metodología Jurídica. Editores IURE

Klug, U. (1961). Lógica Jurídica. Bogotá: Temis.

Zerpa, L. (2001). La Argumentación Jurídica. (Grabación de video de la Ponencia en el Curso de Capacitación sobre razonamiento Judicial y argumentación jurídica, Caracas: T.S.J)